

OBJETIVO: PESQUISA JURISPRUDÊNCIA NO TRIBUNAL/TJSC (EPROC)

1ºPASSO: Acessar site do tribunal TJSC <https://www.tjsc.jus.br/>

1º etapa: Na página inicial do site do Tribunal /Clicar em “**Poder Judiciário**”

2º etapa: “**Pesquisa jurisprudência**”

3º etapa: Insira palavras de acordo com o que procura

3º etapa: Clicar em “**Pesquisar**”



PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

O que você está procurando? PESQUISAR

Institucional Tribunal de Justiça Comarcas Juizados e Turmas Legislação

Processo Eletrônico eproc > Início

eproc

- > Início
- > Comitê Gestor do eproc
- > Cronograma
- > Dicas eproc
- > Infoeproc
- > Legislação
- > Material para capacitação
- > Novidades da versão
- > Perguntas frequentes
- > Portal do Conhecimento eproc

Contadoria Judicial Estadual

Informes

Acesso ao sistema

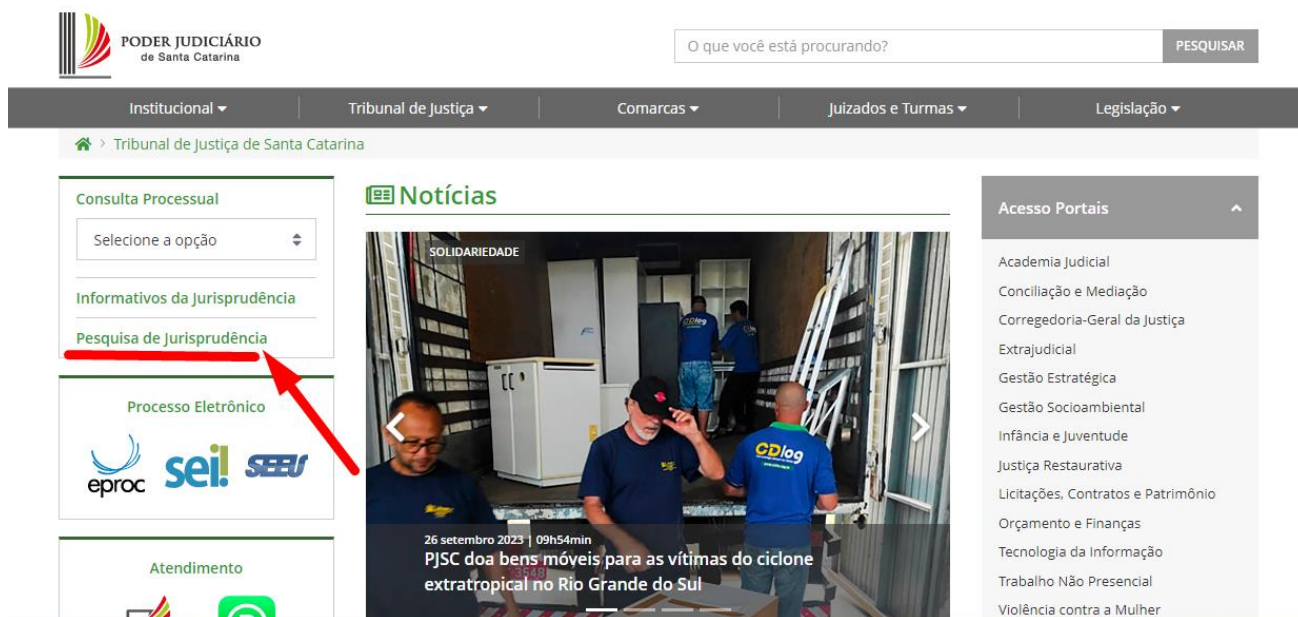
eproc 1º Grau eproc 2º Grau

Suporte eproc

Advogados e entes externos
Auxiliares da Justiça
Magistrados e servidores

Assistência Judiciária Gratuita

Cadastro de usuário externo no eproc



PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

O que você está procurando? PESQUISAR

Institucional Tribunal de Justiça Comarcas Juizados e Turmas Legislação

Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Consulta Processual

Selecione a opção

Informativos da Jurisprudência

Pesquisa de Jurisprudência

Processo Eletrônico

eproc sei! SEEU

Atendimento

Notícias

SOLIDARIEDADE

26 setembro 2023 | 09h54min
PJSC doa bens móveis para as vítimas do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul

Acesso Portais

- Academia Judicial
- Conciliação e Mediação
- Corregedoria-Geral da Justiça
- Extrajudicial
- Gestão Estratégica
- Gestão Socioambiental
- Infância e Juventude
- Justiça Restaurativa
- Licitações, Contratos e Patrimônio
- Orçamento e Finanças
- Tecnologia da Informação
- Trabalho Não Presencial
- Violência contra a Mulher

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

Busca avançada

Abrangência da busca: ☒ Ementa ☐ Inteiro Teor

Pesquisar em:

- ☒ Acórdãos do Tribunal de Justiça
- ☐ Acórdãos do Conselho da Magistratura
- ☐ Acórdãos das Turmas Recursais e de Uniformização
- ☐ Despachos das Vice-Presidências
- ☐ Decisões Monocráticas do Tribunal de Justiça
- ☐ Decisões Monocráticas das Turmas Recursais

Procurar Resultados

com **todas as palavras**

com a expressão

com qualquer uma das palavras

sem as palavras

em que entre a palavra e a palavra existam até termos

Ementa

N.º processo Período entre

Classe

Procurar Resultados

com a expressão

com qualquer uma das palavras

sem as palavras

em que entre a palavra e a palavra existam até termos

Ementa

N.º processo Período entre

Classe

Relator

Juiz Prolator

Comarca

Órgão Julgador

- Todos -
- Presidência
- Primeira Vice-Presidência
- Segunda Vice-Presidência
- Terceira Vice-Presidência
- Núcleo de Conciliação

SELEÇÃO RÁPIDA:

- Direito Criminal
- Direito Público
- Direito Civil
- Direito Comercial
- Especiais
- Turmas Recursais e de Uniformização

Resultados por Página Ordenar por

pesquisar **limpar**

2ºPASSO: Resultado da pesquisa

1º etapa: Automaticamente uma nova tela se abrirá no final da página com varias Decisões

2º etapa: Clicar em "**inteiro teor**" uma nova aba se abrirá sobre a tela para melhor visualização do documento desejado

3º etapa: Clicar na "**folha verde**" uma nova tela se abrira mostrando todo conteúdo do documento

POP – PESQUISA JURISPRUDENCIA NO TRIBUNAL

Processo: 5005278-19.2021.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Sérgio Izidoro Heil
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Órgão Julgador: Órgão Especial
Julgado em: 06/09/2023
Classe: Reclamação (Órgão Especial)

[INTEIRO TEOR](#)
[EMENTA SEM FORMATAÇÃO](#)

Início do documento:
 RECLAMAÇÃO. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÕES DA TURMA DE RECURSO E A JURISPRUDÊNCIA DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TESE FIRMADA NO RESP N. 1551956, TEMA 938/STJ. DECISÃO NO RECURSO INOMINADO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PELA INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO RECURSO E, CONSEQUENTEMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO DESTA AÇÃO BASEADO UNICAMENTE NA PRESCRIÇÃO TRIENAL. RAZÕES COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DO QUANTO DECIDIDO NOS COMANDOS RECLAMADOS. NÍTIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPERIOSO NÃO CONHECIMENTO DESTA AÇÃO.

Citações - Art. 927, CPC:
 Súmulas STJ: 1, 3, 205, 142

[voltar para pesquisa](#)

Processo: 0004380-29.2019.8.24.0011 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal
Julgado em: 04/09/2023
Classe: Apelação Criminal

[INTEIRO TEOR](#)
[EMENTA SEM FORMATAÇÃO](#)

Início do documento:
 APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO QUALIFICADA (ART. 54, § 2º, V, LEI 9.605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA JUSTA CAUSA DA IMPUTACÃO CRIMINOSA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. INACOLHIMENTO. 1. AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA INCONTROVERSOS. 2. JUSTA CAUSA DA IMPUTACÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE SUBSTANCIADA NO FATO DE QUE, CONFORME ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, E ADESÃO DA CORTE CATARINENSE, A PACTUAÇÃO E CUMPRIMENTO DE QUALQUER TERMOS DE AJUSTE AMBIENTAL (COMO NO CASO DO TRÁ) NÃO OBSTA O DECRETAMENTO DE DENÚNCIA E CONSEQUENTE

Resultados por Página

FECHAR [X]

limpar

Página 1 de 888

3 4 5 ...888

CITAÇÕES - ART. 927, CPC

FILTRE OS RESULTADOS

Relatores (ordenar por nome)

- Salim Schead dos Santos
- Rodrigo Antônio (2213)
- Rodrigo Cunha (1496)
- Cinthia Beatriz da Silva (970)
- Eduardo Mattos Gallo
- Ver todas

Classes (ordenar por nome)

- Agravo (§ 1º art. 557 Civil (10849))
- Agravo (§ 1º art. 557 de Instrumento (3053))
- Embargos de Declaração art. 557 do CPC em Ação (527)
- Agravo Regimental em Instrumento (527)
- Apelação Civil (328)
- Ver todas

Origens (ordenar por nome)

- Capital (2173)

Classe: Apelação Criminal

Reclamação (Órgão Especial) Nº 5005278-19.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador SÉRGIO IZIDORO HEIL

RECLAMANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CHAPECO RECLAMADO: VALDIR JOSE GASPARIN RECLAMADO: Gab 04 - 1ª Turma Recursal RECLAMADO: Juízo da 1ª Juizado Especial Cível da Comarca de Chapecó

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por COOPERATIVA HABITACIONAL CHAPECÓ - COOPERCHAR, com o fim de impugnar decisão monocrática terminativa proferida pelo Juiz de Direito, Dr. Luis Francisco Delpizzo Miranda que, nos autos da "ação de cobrança", n. 0307732-37.2015.8.24.0018, ajuizada por VALDIR JOSE GASPARIN, negou seguimento ao recurso inominado interposto pela ora reclamante, pelo reconhecimento da intempestividade. (evento 79, DECMONO79). Descontente, a recorrente opôs embargos de declaração, rejeitados no (evento 90, DECMONO96).

Ainda inconformada, a reclamante interpsu pedido de uniformização de jurisprudência (evento 96, IncUnidJur82), que foi rejeitado, liminarmente, nos termos dos art. 21, XVI c/c art. 66-F, §8º, III, do RITRSC, porquanto os julgados apresentados tratam sobre o reconhecimento da prescrição em recurso inominado conhecido, o que diverge da hipótese dos autos que sequer conheceu do recurso inominado, ante a manifesta intempestividade (evento 105, DESPADEC1).

Alega a recorrente que a sentença da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Chapecó, rejeitou a aplicação trienal da prescrição e impôs a

INTEIRO TEOR

POP – PESQUISA JURISPRUDENCIA NO TRIBUNAL

JURISPRUDÊNCIA

- CATARINENSE -



PODER & JUSTIÇA CATARINENSE

Processo: 5005278-19.2021.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)

Relator: Sérgio Izidoro Heil

Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Órgão Julgador: Órgão Especial

Julgado em: 06/09/2023

Classe: Reclamação (Órgão Especial)




Citações - Art. 927, CPC:

Súmulas STJ: 1, 3, 205, 142

Reclamação (Órgão Especial) Nº 5005278-19.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador SÉRGIO IZIDORO HEIL

RECLAMANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CHAPECO **RECLAMADO:** VALDIR JOSE GASPARIN **RECLAMADO:** Gab 01 - 1ª Turma Recursal **RECLAMADO:** Juízo da 1ª Juizada Especial Cível da Comarca de Chapecó

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação julgada por COOPERATIVA HABITACIONAL CHAPECO - COOPEROHAP, com o fim de impugnar decisão monocrática terminativa proferida pelo Juiz de Direito, Dr. Luís Francisco Delpitto Miranda que, nos autos da "ação de cobrança", n. 0307732-37.2015.8.24.0018, ajuizada por VALDIR JOSE GASPARIN, negou seguimento ao **recurso inominado** interposto pela ora reclamante, pelo reconhecimento da intempestividade. (evento 79, DECIMONOVIS).

Descontente, a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados no (evento 90, DECIMONOVIS).

Ainda insatisfeita, a reclamante interpus pedido de uniformização de jurisprudência (evento 96, INCLUIJur12), que foi rejeitado, liminarmente, nos termos dos arts. 21, XVI c/c art. 66-F, §8º, III, do RITRSC, porquanto os julgados apresentados tratam sobre o reconhecimento da prescrição em **recurso inominado** conhecido, o que diverge da hipótese dos autos que sequer conheceu do **recurso inominado**, ante a manifesta intempestividade (evento 105, DESNADECI).

Aléga a reclamante que: a sentença da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Chapecó, rejeitou a aplicação trienal da prescrição e impôs a prescrição do artigo 205 do Código Civil; entende que a referida decisão afronta os julgados deste Tribunal de Justiça, especialmente os paradigmas dos seguintes processos: 0005698-31.2016.8.24.0018, 0009899-66.2016.8.24.0018, 0009901-22.2016.8.24.0018, 0001991-15.2017.8.24.0018, 0003709-87.2016.8.24.0018, 0009300-51.2016.8.24.0018, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.360.969/RS, no RESP n. 1.220.931/RS, e o entendimento semelhante no **Recurso Repetitivo** RESP 1551956 (TEMA 938/STJ); entende, ainda, que há ofensa aos arts. 926 e 927, II e IV, do CPC e à Resolução n. 03/2016, do STJ. Por fim, requeru seja dado provimento a presente reclamação para "cassar os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente as decisões do STJ." (evento 1, INCL1).

As informações foram prestadas no evento evento 23, DESNADECI.

Contestado, no evento 80, CONT1.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça a Ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Volcato Nunes, que deixou de se manifestar acerca do mérito, pugnando pelo regular processamento da reclamação (evento 84, PROMOÇÃO1).

VOTO

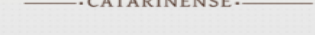
A reclamação ganhou normatização processual com o advento do Novo Código de Processo Civil, estando as hipóteses de cabimento previstas no art. 988, in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

- I - preservar a competência do tribunal;
- II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
- III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
- IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A par disto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução n. 3 de 2016 acerca da competência para processamento e julgamento das Reclamações, que assim dispõe:

3° PASSO: Para salvar documento basta clicar na "**folha azul**" e será salvo um documento em word



JURISPRUDÊNCIA
CATARINENSE



PODER JUDICIÁRIO
de Santa Catarina

Processo: 5005278-19.2021.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)

Relator: Sérgio Izidoro Heil

Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Órgão Julgador: Órgão Especial

Julgado em: 06/09/2023

Classe: Reclamação (Órgão Especial)




Citações - Art. 927, CPC:

Súmulas STJ: 1, 3, 205, 142

Reclamação (Órgão Especial) Nº 5005278-19.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador SÉRGIO IZIDORO HEIL

RECLAMANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CHAPECÓ RECLAMADO: VALDIR JOSE GASPARIN RECLAMADO: Gab 04 - 1ª Turma Recursal RECLAMADO: Juízo da 1ª Juizado Especial Cível da Comarca de Chapecó

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por COOPERATIVA HABITACIONAL CHAPECÓ - COOPERCHAP, com o fim de impugnar decisão monocrática terminativa proferida pelo Juiz de Direito, Dr. Luis Francisco Delpizzo Miranda que, nos autos da "ação de cobrança", n. 0307732-37.2015.8.24.0018, ajuizada por VALDIR JOSÉ GASPARIN, negou seguimento ao **recurso inominado** interposto pela ora reclamante, pelo reconhecimento da intempestividade. (evento 79, DECMON079).

Descontente, a recorrente opôs embargos de declaração, rejeitados no (evento 90, DECMON096).

Ainda inconformada, a reclamante interpsu pedido de uniformização de jurisprudência (evento 96, IncUnJur82), que foi rejeitado, liminarmente, nos termos dos art. 21, XVI c/c art. 66-F, §8º, III, do RITRSC, porquanto os julgados apresentados tratam sobre o reconhecimento da prescrição em **recurso**